

1500566-12.2022.8.26.0483

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Viviane Cristina Parizotto De Oliveira

Comarca: Presidente Venceslau

Foro: Foro de Presidente Venceslau

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... pelos réus com esforço anormal. Caracterização da qualificadora. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. Quebra de telha para ingresso no imóvel pelo telhado. Comprovação em laudo e pela prova oral. Caracterização da qualificadora. PENAS. Base acima do mínimo legal pela segunda qualificadora. Aumento maior para o réu detentor de maus antecedentes. Confissão voluntária reconhecida na sentença. Ausência de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Venceslau

Foro de Presidente Venceslau

2ª Vara

Av. Faustino Rodrigues Azenha , 1500, Presidente Venceslau - SP - cep 19400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500566-12.2022.8.26.0483 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500566-12.2022.8.26.0483

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN LIMA DO CARMO

Justiça Gratuita

Em 23 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos à MMA. Juíza de Direito: Dr(a). Viviane Cristina Parizotto Ferreira. Eu, Rodrigo Zambrota, Assistente Judiciário, subscrevi.

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de JONATHAN LIMA DO CARMO, qualificado a fls. 77, como incurso no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, pois que no dia 28 de maio de 2022, na Rua Georgina Barbosa Daraya, nº 118, Vila Tropical, nesta cidade e comarca de Presidente Venceslau, o denunciado subtraiu para si, mediante escalada, coisa alheia móvel, consistente em produtos de maquiagem avaliados em R\$ 500,00, pertencentes à vítima Jhenyffer Cristine Moreira dos Santos.

Segundo consta na denúncia, no dia 29/05/2022 a vítima sentiu a falta de vários equipamentos relacionados a maquiagem, sendo certo que ao entrar em contato com seu vizinho, o qual possui câmeras de segurança e analisarem as imagens do dia dos fatos, notaram que próximo à meia-noite um homem aparentemente jovem apareceu nas imagens carregando alguns objetos similares aos que foram subtraídos.

Posteriormente, identificaram ser o denunciado o autor dos fatos, sendo possível apurar que o ingresso nas dependências da residência demandou a transposição de obstáculo e, portanto, houve o ingresso por via anormal, conforme diligências de

fls. 44/49.

As imagens da câmera de monitoramento de fls. 54/57 comprovaram o momento em que o denunciado saiu da residência da vítima com a res furtiva. Então, foi dado cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão no Processo nº 1500476-04.2022.8.26.0483, quando no interior de um dos quartos da residência do denunciado foi encontrado a res furtiva.

A denúncia (fls. 92/93) veio acompanhada do incluso inquérito policial iniciado mediante portaria (fls. 01/07).

Decisão de recebimento da denúncia em 22 de setembro de 2022 (fls. 95/96).

Folha de antecedentes (fls. 101/103).

Certidão estadual de distribuições criminais (fls. 104/105).

Nomeada defensora dativa ao acusado (fls. 113), sobreveio resposta à acusação (fls. 120/126), por meio da qual a defesa arguiu a ausência de provas quanto à autoria delitiva. Teceu comentários sobre o princípio da insignificância e defendeu a ausência da qualificadora descrita na denúncia. Postulou a absolvição sumária do acusado.

Ausentes as hipóteses autorizadoras para a decretação da absolvição sumária do acusado (fls. 127/129), houve a confirmação do recebimento da denúncia, com a designação de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, a ser realizada de forma virtual. Foram deferidos ao acusado os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em sede de instrução (fls. 170/171), colheu-se o depoimento da vítima e testemunhas, interrogando-se o réu na sequência.

Por ocasião das alegações finais orais (fls. 172/173), o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. Postulou a fixação da pena no mínimo legal, com regime inicial aberto e posterior substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

De seu lado (fls. 172/173), a defesa postulou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

No mérito, a ação é procedente, em que pese o esforço da nobre e combativa defesa. A materialidade do delito se encontra retratada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 23), auto de reconhecimento de objeto (fls. 25), auto de entrega (fls. 26), fotos de fls. 33/34, fotos do local dos fatos (fls. 44/49), auto de avaliação (fls. 53) e prova oral colhida nos autos.

Outrossim, a autoria se afigura incontroversa nos autos, não havendo a socorrer a ré, ainda, causa alguma excludente de antijuridicidade ou mesmo de culpabilidade. Quanto às versões apresentadas pelo acusado, na fase policial ele negou a autoria delitiva (fls. 73/74). Declarou que no dia em que houve a busca e apreensão dos objetos em sua casa, seu namorado Lucas teria assumido para os policiais e vítima que foi ele quem teria subtraído os objetos.

Interrogado em juízo (fls. 172/173), o réu inicialmente informou que já foi preso e processado criminalmente por furto. Quanto aos fatos, confessou a subtração dos objetos descritos na denúncia, confirmando que entrou na casa da vítima e pegou uma mala que continha produtos de maquiagem. Disse ter entrado pelo portão, afirmando que ele estava aberto. Contudo, num segundo momento e ao ser confrontado com a imagem da câmera de segurança que captou sua imagem, confirmou ter pulado o muro do local para ingresso na casa da vítima, embora tenha dito não se lembrar muito do ocorrido.

Acerca da confissão, anoto não ser usual que alguém se incrimine falsamente, de sorte que a confissão, sobretudo a judicial, tem grande valor probante, salvo se infirmada pelos demais elementos de prova.

Sobre o tema, já se pronunciou o Tribunal de Justiça deste Estado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL CONFISSÃO JUDICIAL VALIDADE. É válida a confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por nenhum elemento dos autos, sobretudo quando amparada pelo conjunto probatório." (TJ-SP - APL: 993070658932 SP, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 09/11/2010, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2010).

A confissão, máxime a judicial, possui valor probatório elevado, somente podendo ser desconsiderada se o conjunto probatório amealhado nos autos autorizar a conclusão de que ela não representa a verdade dos fatos. Hipótese, ainda, em que a confissão judicial da apelante encontrou eco na confissão da outra ré e ambas foram surpreendidas enquanto mantinham a 'res' em seu poder - Prova suficiente para a condenação. 2. Prestação pecuniária - Fixação em 05 salários mínimos -Montante excessivo - Apelante primária e que trabalha em uma avícola, presumindo-se auferir parcos rendimentos. 'Res' que foi apreendida e devolvida às vítimas, que por isso não sofreram maior prejuízo - A pena de prestação pecuniária deve ser fixada em valor fixado que seja suficiente e adequado à prevenção e reprovação do crime, mas sempre levando em consideração a situação econômica do condenado e os danos causados a vítima - Recurso provido em parte para reduzir a pena imposta à apelante para 02 salários mínimos. (TJ-SP - APR: 993071218995 SP, Relator: Elias Junior de Aguiar Bezerra, Data de Julgamento: 19/06/2008, 14ª Câmara de Direito Criminal C, Data de Publicação: 06/08/2008).

E tal confissão ainda se harmoniza com os outros elementos de convicção amealhados no processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a vítima Jhenyffer declarou que o acusado entrou em sua casa, quando ela estava na parte dos fundos. Então, como a porta estava aberta, ele levou as suas maquiagens. Relatou que o acusado pulou o muro da casa da frente, pois a vítima mora mais para o fundo. Disse que na casa de um vizinho possui câmera de monitoramento, sendo certo que ao deixar o local o réu passou pela câmera com os objetos furtados, quando foi reconhecido por suas tatuagens (fls. 172/173).

De seu lado (fls. 172/173), a testemunha Mary Ellen declarou ser prima da vítima. Relatou que estavam nos fundos do local, quando no dia seguinte notaram que os produtos de maquiagem que estavam na casa da frente haviam sumido. Então, pediram as imagens de uma câmera de um vizinho, quando reconheceu a pessoa na imagem como sendo o acusado, mormente pelas tatuagens do braço e pescoço, quando se lembrou de já ter visto o réu na rua.

Por fim, a testemunha Lucas. T. R. Da S., arrematou que o acusado lhe deu uma maleta com produtos de maquiagem, de aniversário, afirmando que teria comprado a maleta. Confirmou ter dito aos policiais que teria sido o autor do furto, mas somente por medo do acusado ser preso, declarando que o autor do furto foi mesmo o acusado, com quem a testemunha namorava na época dos fatos (fls. 172/173).

Essas são as provas dos autos por meio das quais a conduta delitiva imputada ao acusado na denúncia restou devidamente comprovadas nos autos, mormente pela confissão judicial.

Conforme ventilado acima, a confissão judicial isenta de vícios e coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro à condenação, exceto se provada sua insinceridade por outros elementos de convicção, sem o que a prova incriminatória se apresenta sólida e robusta, autorizando a confirmação do édito condenatório, visto que, como explica JÚLIO FABBRINI MIRABETE, "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

De outro lado, restou devidamente comprovado que para a prática da subtração houve escalada, conforme foto de fls. 33 onde o acusado é visto em cima do muro da casa da vítima, já com a maleta com produtos de maquiagem nas mãos.

Outrossim, no documento policial de fls. 44/49 é possível observar que a casa da vítima é toda murada, sendo o muro da frente com 1,72 metros de altura e o muro lateral direito com 2,33 metros de altura.

Nessa esteira, não restam dúvidas quanto ao fato do crime de furto ter sido praticado mediante escalada para a subtração dos objetos pertencentes à vítima. No mesmo sentido é a jurisprudência:

FURTO. Materialidade. Auto de apreensão e prova oral que indica a subtração. (...) ESCALADA. Laudo constatando existência de muro encimado por offendículos (arame farpado e cacos de vidro) que foram superados pelos réus com esforço anormal. Caracterização da qualificadora. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. Quebra de telha para ingresso no imóvel pelo telhado. Comprovação em laudo e pela prova oral. Caracterização da qualificadora. PENAS. Base acima do mínimo legal pela segunda qualificadora. Aumento maior para o réu detentor de maus antecedentes. Confissão voluntária reconhecida na sentença. Ausência de interesse recursal nesta parte. Não conhecimento parcial do recurso de Osvane. Redução da pena para o réu confesso. Redução mínima pela tentativa. Provimento parcial do recurso ministerial para este fim. Fixado regime semiaberto para o réu com maus antecedentes e aberto para o outro. Manutenção ante a ausência de recurso ministerial a respeito. Indeferida a substituição para o réu que registra antecedentes específicos, inclusive dadas a maior culpabilidade. Mantida a substituição determinada na sentença para o outro réu dada ausência de recurso ministerial a respeito, com o aumento das penas e decorrente da profundidade do efeito devolutivo ministerial, estabelecida segunda pena restritiva em substituição da pena privativa de liberdade. Improvimento dos apelos da defesa. (TJSP, Apelação 0012058-75.2014.8.26.0606, 6ª. Câmara de Direito Criminal, Rel. LAURO MENS DE MELLO, j. em 05/04/2018).

De mais a mais, anoto, de outro lado, que não é caso de se absolver o réu aplicando-se o princípio da insignificância ou da bagatela. A aplicabilidade do princípio da insignificância, no delito de furto, para afastar a tipicidade penal, é cabível quando se evidencia que o bem jurídico tutelado (o patrimônio) sofreu mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social.

Bem a propósito, ao dissertar sobre o bem de valor insignificante, ensina Júlio Fabbrini Mirabete: "a excludente da tipicidade (do injusto) pelo princípio da insignificância (ou da bagatela), que a doutrina e a jurisprudência vem admitindo, não está inserta na lei brasileira (JTERGS, 70/94, 71/41 e 82, etc.), mas é aceita por analogia, ou interpretação interativa, desde que não contra legem. Não há como confundir, por exemplo, pequeno valor da coisa subtraída com valor insignificante, ou ínfimo; no primeiro caso há somente um abrandamento da pena, no segundo há exclusão da tipicidade (RT 605/368, RSTJ. 53/34 5) ... Para complementar, segundo a doutrina, de modo geral, distingue-se a criminalidade de bagatela, dentre outras, com as seguintes características: a) escassa reprovabilidade; b) ofensa a bem jurídico de menor relevância; c) habitualidade; d) maior incidência nos crimes contra o patrimônio e no trânsito, além de uma característica de natureza político-criminal, qual seja, a da dispensabilidade da pena do ponto de vista da prevenção geral, se não mesmo sua conveniência do ponto de vista da prevenção especial". E prossegue: "É praticamente pacífico que não haverá furto quando da subtração de algo que tem valor econômico irrelevante, como nos casos de subtração de um alfinete, um palito, uma flor vulgar, uma toalha de papel. O furto é material, não existindo sem que haja efetivo desfalque do patrimônio alheio" (Manual de Direito Penal, 21ª. Ed., vol. I e II, pp 118/119 e 225/226).

Nessa esteira, os bens subtraídos não podem ser tidos como insignificantes, mormente pelo valor de avaliação (R\$ 500,00, fls. 53).

No mesmo sentido é a jurisprudência:

Apelação da Defesa. Furto qualificado pelo abuso de confiança. Provas suficientes à condenação. Ré que se valeu da condição de empregada doméstica para subtrair joias e valores pertencentes às vítimas. Consistentes depoimentos das vítimas e imagens obtidas por sistema de vigilância. Confissão parcial da ré. Qualificadora bem demonstrada. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Conduta que não pode ser considerada irrelevante ante o elevado valor dos bens subtraídos. Pena-base bem fixada acima do mínimo legal em razão da culpabilidade da acusada e das consequências da conduta. Pena exasperada em 1/5 ante a continuidade delitiva. Regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso de apelação desprovido. (Apelação Criminal nº 1503621-96.2018.8.26.0228 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo 6 de dezembro de 2019) – grifei.

Conclui-se, portanto, que o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Na primeira fase da dosimetria, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias são favoráveis, isso porque o réu é tecnicamente primário e não possui maus antecedentes (fls. 104/105), razão pela qual fixo a pena no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa em seu valor unitário.

Na segunda fase da dosimetria está presente a atenuante da confissão. Todavia, mantenho a pena no mesmo patamar, eis que fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase de dosimetria da pena, não vislumbro, ainda, a presença de causas de aumento nem de diminuição de pena.

À míngua de outras circunstâncias, torno definitiva a pena de 02 (dois) de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual fixado no patamar mínimo e reajustado desde a prática delituosa.

O regime de cumprimento de pena privativa de liberdade é o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Por ser o réu tecnicamente primário e ainda porque as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhes são desfavoráveis, entendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, por ser a medida socialmente recomendável para o caso (CP, art. 44, § 2º). Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços gratuitos à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena aplicada, na forma do artigo 46, do mesmo Codex, e na prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), tudo a ser especificado pelo Juízo da Execução.

Obtempero que não se mostra viável a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e outra simplesmente de multa, porquanto no preceito secundário da norma incriminadora em que o réu está incurso já existe a pena de multa cominada abstratamente.

Nesse sentido é a Súmula 171 do STJ: "Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa." Assim, aliás, já decidiu o Supremo Tribunal Federal: "O benefício da substituição da pena privativa de liberdade pela pena de multa não é cabível quando há cominação cumulativa de pena privativa de liberdade com a pena de multa" (STF - HC - Rel. Moreira Alves - Bol. IBCCRIM 16/51).

Mais não é preciso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na inicial para CONDENAR JONATHAN LIMA DO CARMO, portador do RG nº 49961214, filho de Antonio Ribeiro do Carmo Júnior e Leidiane Aparecida de Lima, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, à pena 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual fixado no patamar mínimo, SUBSTITUÍDA a pena corporal por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços gratuitos à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena aplicada, além de prestação pecuniária no importe de um salário mínimo, a entidade pública ou privada com destinação social, na forma dos artigos 45, § 1º, e 46, do Código Penal, tudo a ser especificado pelo Juízo da Execução.

Vencido, o réu arcará com as custas e despesas processuais, e com o pagamento da verba a que se refere o artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, e o artigo 1.094, inciso I, das NSCGJ, observada a gratuidade judiciária.

Com o trânsito em julgado, cumpra-se o disposto nos artigos 471 e 472 das NSCGJ, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial, oficie-se ao IIRGD e, nos termos do art. 71 do Código Eleitoral, c.c. art. 15, III, da Constituição Federal, e art. 13 da Resolução TSE n 23.461/15, à Justiça Eleitoral, para que o impedimento de votar seja anotado na folha de votação.

À advogada nomeada (fls. 113), arbitro honorários em 100% do código respectivo, nos termos do convênio DPE/OAB-SP.

P.I.C.
Presidente Venceslau, 25 de novembro de 2022.

Viviane Cristina Parizotto Ferreira
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA